

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1681/2530

นายพงษ์ศักดิ์ ปวีณชัย

โจทก์

นางสาววิมล ทองหมูน

จำเลย

นายทนายตุ้ม สุรพันธ์พิชิต ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยอยู่บ้านพิพาทมานานและเป็นหญิงตัวคนเดียวหากจำเลยออกจากบ้านพิพาทไปอยู่ที่อื่นคงเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสเพราะหมดตัวแล้ว โปรดทูลเกล้าฯ การบังคับให้จำเลยพักอาศัยอยู่บ้านพิพาทต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 63)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ขັปล้ำจำเลยและบริวารให้ขนย้ายทรัพย์สินและออกไปจากตึกแถวห้องเลขที่ 38/184 ซอยจันทน์วิเชียรถนนลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 500 บาทนับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากตึกแถวดังกล่าว และส่งมอบการครอบครองให้โจทก์

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 59,58)

คำสั่ง

พิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว เห็นว่ามีเหตุอันสมควร จึงอนุญาตให้ทูลเกล้าฯ การบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโจทก์จำเลยแล้ว เห็นว่ามีเหตุอันสมควร จึง
อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ชูเชิด รักตะบุตร-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ